

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2203/2531

นาย จินต์ หงษ์เขมจินดา กับพวก
นาย ณรงค์ศักดิ์ ตั้งวงศ์กิจศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (7)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 มิได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 7 ฟ้องคดีล้มละลายโจทก์ที่ 7 ในฐานะตัวแทนโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 จึงไม่มีอำนาจมอบให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีล้มละลายได้ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 มิได้อุทธรณ์คดีระหว่างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 กับจำเลยเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยจำเลยผู้ส่งจ่ายนำไปแลกเงินสด เมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเช็คไปขึ้นเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คหลายครั้งจำเลยเพิกเฉย อ้างว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ เป็นการบรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดและเข้าหลักเกณฑ์ข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 7 ดำเนินคดีแทน โจทก์ที่ 7 ในฐานะตัวแทนโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 และในฐานะส่วนตัวและโจทก์ที่ 8 ที่ 9 มอบ

อำนาจให้โจทก์ที่ 10 ดำเนินคดีแทนจำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิบตามเช็ครวมเป็นเงิน 4,586,375 บาท โจทก์ทั้งสิบทวงถาม จำเลยเพิกเฉยอ้างว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ในขณะนี้ ขอศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 7 ดำเนินคดีแทน หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมโจทก์ที่ 7 จึงไม่มีอำนาจตั้งโจทก์ที่ 10 เป็นตัวแทน โจทก์มิได้บรรยายว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทอย่างไร ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ผูกพันจำเลย

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 เต็ดขาด และคดีนี้ศาลอนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายณรงค์ศักดิ์ตั้งวงศ์กิจศิริ จำเลย เต็ดขาด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 7 ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ 7 จึงไม่อาจมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีได้ และโจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ก็ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 มิได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 7 ฟ้องคดีล้มละลายโจทก์ที่ 7 ในฐานะตัวแทนโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 จึงไม่มีอำนาจมอบให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีล้มละลายได้ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 มิได้อุทธรณ์ คดีระหว่างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 กับจำเลยเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อีก ส่วนโจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 จะมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีนี้หรือไม่นั้นเห็นว่า โจทก์ได้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 มาพร้อมคำฟ้อง และโจทก์ที่ 10 เบิกความยืนยันว่า ได้รับมอบอำนาจจาก

โจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ให้ฟ้องคดีนี้ได้ โดยได้อ้างส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจต่อศาล ด้วย จำเลยเพียงจะยกขึ้นอ้างในชั้นสืบพยานจำเลยโดยจำเลยเพียงแต่อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความลอย ๆ ว่าลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของโจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 ฟ้องคดีนี้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะฟ้องมิได้แสดงว่าโจทก์มีฐานะเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทอย่างไร ทั้งไม่แสดงหลักเกณฑ์ข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไรหรือไม่นั้น เห็นว่าฟ้องโจทก์ได้บรรยายชัดเจนแล้วว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยจำเลยผู้ส่งจ่ายนำมาแลกเงินสดไป รวมเป็นเงินตามเช็ค 4,586,375 บาท ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน และเมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามเช็ค โจทก์นำเช็คไปขึ้นเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย อ้างว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้อันเข้าหลักเกณฑ์ข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เห็นว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ที่จำเลยฎีกาว่าเช็คพิพาทจำเลยได้ออกเพื่อค้ำประกันหนี้ของลูกค้าที่จำเลยแนะนำไปขายลดเช็คให้แก่บริษัทโป้เปื้อร่วมทรัพย์ธนาคารเครดิต จำกัด และลูกค้าได้ชำระเงินให้แก่บริษัทดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์โจทก์ที่ 10 และนายสาธิต จิตตั้งตรง พยานโจทก์เบิกความยืนยันว่า เช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.7 ถึง จ.23 จำเลยได้นำมาแลกเงินสดจากโจทก์ที่ 7 และนำเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.24 จ.25 จ.27 และ จ.28 มาแลกเงินจากโจทก์ที่ 10 ที่บ้านของนายสาธิตพยานโจทก์ ครั้น

เช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน คดีฟังได้ว่าจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ตามฟ้อง ที่จำเลย นำสืบอ้างว่าเช็คพิพาทจำเลยออกให้แก่โจทก์ที่ 7 เพื่อค้ำประกันหนี้ตามเช็คที่ลูกค้านำมาขายลดให้แก่บริษัทโบบี้เบิรุ่มทรัพย์ธนาคารเครดิตจำกัด ซึ่งมีโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการบริหาร และได้มีการชำระหนี้ตามเช็คที่ลูกค้านำมาขายลดนั้นแล้ว แต่ โจทก์ไม่ยอมคืนเช็คพิพาทแก่จำเลย โดยโจทก์ที่ 7 ได้ทำรายการเช็คค้ำประกันขาย ลดส่งคืนเป็นหลักฐานตามเอกสารหมายเลข 2 นั้นเห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวจำเลยไม่มี หลักฐานอื่นสนับสนุน เอกสารหมายเลข 2 ที่จำเลยอ้างเป็นเพียงสำเนาภาพถ่ายไม่มี ต้นฉบับมาแสดง ทั้งลายมือชื่อของโจทก์ที่ 7 ในเอกสารดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ ลายมือชื่อของโจทก์ที่ 7 ในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 เห็นว่ามี ลักษณะลีลาการเขียนที่ผิดแผกแตกต่างกันซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ชัดโจทก์ที่ 10 และนายสาธิตก็เบิกความว่าลายมือชื่อในเอกสารหมายเลข 2 ไม่เหมือนลายมือชื่อของ โจทก์ที่ 7 ที่แท้จริง จึงไม่น่าเชื่อว่าเอกสารหมายเลข 2 เป็นรายการเช็คค้ำประกันที่ส่ง คืนดังที่จำเลยอ้าง คดีฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสิบเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยจำเลยผู้ส่งจ่ายนำ มาแลกเงินสดจากโจทก์ดังที่โจทก์นำสืบหนี้ตามเช็คพิพาทดังกล่าวเป็นหนี้ที่อาจ กำหนดจำนวนได้แน่นอน ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์

ปัญหาตามฎีกาจำเลยต่อไปมีว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้เป็นหนี้บุคคลอื่น และยังมีทรัพย์สินอยู่จำนวนมาก เช่นนอกจากจะมีร้าน เบิ้งค์แล้วจำเลยยังมีที่ดินพร้อมอพาร์ทเมนต์ให้เช่า 60 ห้อง ราคา 16 ล้านบาท ที่ดิน พร้อมตึกแถว 8 ชั้น 1 คูหา ราคาประมาณ 8 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ตลาดโบบี้เบิรุ่มเตอร์ ที่ดินพร้อมตึกแถว 4 ชั้น 2 ห้อง ราคาประมาณ 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์นั้นได้ความว่าที่ดินพร้อมอพาร์ทเมนต์ 60 ห้อง ย่านประตูน้ำก็ที่ดิน พร้อมตึกแถว 8 ชั้น 1 คูหา ที่ตลาดโบบี้เบิรุ่มเตอร์ก็ดีไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีชื่อ จำเลยเป็นเจ้าของ แต่ได้ความว่าเป็นทรัพย์สินของนางอัคราภริยาจำเลย นางอัครา

ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจดทะเบียนจำนองต่อธนาคารเอเซียจำกัด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.52 ถึง จ.55 และ จ.58 และได้ความว่านางอัชราเองก็
เป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นเงินจำนวน 11 ล้านบาท ทั้งจำเลยก็ถูก
ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฟ้องเรียกเงินตามเช็คเป็นเงินจำนวน 1,834,887.83 บาท
ตามเอกสารหมายเลข จ.60 ส่วนร้านเบ๊อิงค์และที่ดินพร้อมตึกแถว 2 คูหา ย่าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยและมี
ราคาค้างที่จำเลยกล่าวอ้าง คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้โจทก์ได้
และข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ที่ 10 ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้หลายครั้ง จำเลย
ไม่ยอมชำระโดยอ้างว่าหนี้ที่จำนองมากไม่สามารถจะชำระให้ได้ พฤติการณ์ต่าง ๆ
ของจำเลยดังกล่าวต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 8 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้น
ต้นให้พิทักษ์ทรัพย์สินจำเลยเด็ดขาดชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ